

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת

מיכל מרים וולדיגר
צבי ידידיה סוכות
משה סולומון
אוהד טל
יונתן מישרקי
אריאל קלנר
חוה אתי עטייה
טלי גוטליב
צביקה פוגל
מיכאל מרדכי ביטון
עודד פורר
יוליה מלינובסקי
שרון ניר
אורית פרקש הכהן
לימור סון הר מלך
עמית הלוי

6787/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – מניעת הטבות הנובעות מריבוי בני זוג), התשפ"ו–2026

1. תיקון סעיף 44 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 44(א), בהגדרה "משפחה", בסופה יבוא "ואולם אם לאחד מהורי הילד יש בן זוג נוסף כמשמעותו בסעיף 320(י)(3) – ההורה וכל בני הזוג כאמור".
2. תיקון סעיף 320 בסעיף 320 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ט) יבוא :
- "(י) (1) לא יהיה אדם זכאי לגמלה המגיעה לו לפי חוק זה מכוח היותו בן זוג או אלמן או אלמנה של מבוטח, אם למבוטח יש בן זוג נוסף או שהיה לו בן זוג נוסף בעת פטירתו, או אם לאותו אדם יש או היה בן זוג נוסף בעת שהיה בן זוגו של המבוטח.

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

(2) לא יהיה מבוטח זכאי לתוספת לגמלה בעד בן זוג אם יש לו או לבן זוגו, בן זוג נוסף.

(3) לעניין סעיף קטן זה, "בן זוג נוסף" – למעט בנסיבות כאמור בסעיף 179 ו-180 לחוק העונשין שבהן לא היה אדם מורשע בעבירה לפי סעיף 176 לחוק האמור.

דברי הסבר

הצעת חוק זו נועדה למנוע קבלת הטבות הנובעות ממצב של ריבוי נישואין כחלק מהמאבק נגד תופעת הפוליגמיה בישראל. ריבוי נישואין הוא עבירה לפי סעיף 176 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), אולם על אף האיסור, המוסד לביטוח לאומי משלם לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), קצבאות המגיעות לבני זוג – לכמה בני זוג במשפחות פוליגמיות. כך למשל, ניתנת למבוטח הזכאי לקצבת נכות או קצבת אזור ותיק תוספת עבור בן הזוג שתלוי בו – וכך במשפחה במבנה פוליגמי ייתכן שתשלום התוספת לקצבה ישולם למבוטח בעד מספר בני זוג התלויים בו, וכן יש גמלאות שניתנות לבן זוג של נכה – שיכולות להינתן למספר בני זוג. גם קצבת תלויים בנפגע עבודה, קצבת שאירים ומענק במקרה פטירה, המשולמים לבן זוג במקרה של פטירת המבוטח, עלולים להיות משולמים למספר בני זוג בשל מבוטח אחד שמצוי במסגרת משפחה במבנה פוליגמי.

לפיכך מוצע לקבוע בסעיף 320 לחוק הביטוח הלאומי, שעניינו מניעת גמלאות כפל, כי לא תהיה זכאות לגמלה המגיעה לבן זוג או לאלמן של מבוטח אם למבוטח יש בן זוג נוסף במערכת פוליגמית שאסורה לפי חוק העונשין, אם היה לו בן זוג נוסף כאמור בעת פטירתו או אם לאותו אדם יש או היה בן זוג נוסף כאמור בעת שהיה בן זוגו של המבוטח. כמו כן מוצע לקבוע כי המבוטח לא יהיה זכאי לתוספת לגמלה בעד בן זוג אם יש לו או לבן זוגו, בן זוג נוסף כאמור. הדבר נועד למנוע זכאויות למתן קצבאות עבור בן זוג שנמצא במערכת פוליגמית, לעניין קצבת שאירים או קצבה לתלוי בנפגע עבודה, תוספת לקצבת נכות, או תוספת לקצבת אזור ותיק.

נוסף על כך, סעיף 44 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי לגבי הילד הראשון במשפחה יינתן למבוטחת מענק לידה בשיעור מוגדל משמעותית ולעניין זה מוגדרת משפחה לגבי בני זוג שהם הוריו של הילד – כך שבמשפחה במבנה פוליגמי יכול שיותר מילד ראשון אחד יקבל את המענק המוגדל. מוצע לקבוע כי אם המשפחה היא במבנה פוליגמי, קביעת הילד כילד ראשון תיעשה לגבי כל הילדים בתא המשפחתי. צעדים אלה ימנעו קבלת הטבות כתוצאה ממבנה משפחתי שמנוגד לחוק ולתקנת הציבור בישראל.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בתמוז התשפ"ו (22.06.2026)